

הכנסת העשרים וחמש

יוזמים : חברי הכנסת
משה אבוטבול
מיכאל מלכיאלי
יוסף טייב
אברהם בצלאל
יעקב מרגי
אוריאל בוסו
משה ארבל

284/25/פ

הצעת חוק חובת פרסום מידע על תלונות הציבור ודוח ביקורת פנימית (תיקוני חקיקה),

התשפ"ג–2022

1. תיקון חוק חופש המידע. בחוק חופש המידע, התשנ"ח–1998,¹ אחרי סעיף 6א יבוא –
המידע

6ב. (א) רשות ציבורית תעמיד לעיון הציבור מידע
על תלונות הציבור שהתקבלו ברשות הציבורית

באתר האינטרנט של הרשות, אם קיים אתר
כאמור, ובדרכים נוספות שיקבע שר המשפטים;
רשות ציבורית תדווח לוועדה לענייני ביקורת
המדינה של הכנסת בכתב, ב-1 בינואר על אודות
תלונות הציבור שהתקבלו אצלה בשנה שחלפה.

(ב) הוראות סעיפים 9, 11 ו-13 יחולו, בשינויים
המחוייבים, על העמדת המידע לעיון הציבור לפי
סעיף זה.

¹ ס"ח התשנ"ח, עמ' 226.

(ג) שר המשפטים יקבע את סוגי המידע על תלונות הציבור שיועמד לעיון הציבור, את דרכי העמדתו כאמור ואת המועדים לכך; תקנות כאמור יובאו לאישור הועדה לענייני ביקורת המדינה של הכנסת."

תיקון חוק הביקורת הפנימית. בחוק הביקורת הפנימית, התשנ"ב–1992,² בסעיף 6, בסופו יבוא:

הפנימית

"(ד) דין וחשבון כאמור בסעיף קטן (א), יהיה פתוח לעיון הציבור ויפורסם באתר האינטרנט של הגוף הציבורי, אם קיים אתר כאמור, ובדרכים נוספות שיקבע השר; הוראות סעיפים 9, 11 ו-13 לחוק חופש המידע, התשנ"ח–1998,³ יחולו, בשינויים המחויבים, על העמדת דין וחשבון לעיון הציבור לפי סעיף קטן זה."

דברי הסבר

כיום, על רשות ציבורית חלה חובה חוקית לפרסם דוח תקופתי הכולל מידע על אודות פעילותה ותחומי אחריותה והסבר על תפקידיה וסמכויותיה, והדוח כולל גם דיווח של הממונה על הפעלת חוק חופש המידע, התשנ"ח–1998 ברשות הציבורית. אולם, אין חובה חוקית לפרסם מידע לגבי תלונות הציבור שהתקבלו בגוף הציבורי. מקצת משרדי הממשלה מפרסמים באופן וולונטרי מידע שכזה, ואולם אחרים אינם עושים זאת.

הדברים יפים גם לגבי דוחות ביקורת פנימית מטעם גופים ציבוריים, אשר אומנם מוטלת חובה על עריכתם לפי חוק הביקורת הפנימית, התשנ"ב–1992, אך אין חובה על העמדתם לעיון הציבור. פרסום הדוחות והמידע שלעיל, עשוי להעלות ליקויים מערכתיים בתפקודם של הגופים הציבוריים, אשר לחץ ציבורי עשוי להביא לתיקונם. לפיכך, ראוי לקבוע חובת פרסום של מידע על אודות תלונות הציבור ודוח ביקורת פנימית מטעם גופים ציבוריים.

יודגש כי הפרסום לא יחול על מידע שרשות ציבורית רשאית או חייבת שלא למוסרו לפי סעיפים 9 ו-13 לחוק חופש המידע, התשנ"ח–1998 (להלן – חוק חופש המידע), כאשר במקרה הצורך ניתן יהיה למסור מידע חלקי, להשמיט פרטים או לערוך שינויים, בהתאם להוראת סעיף 11 לחוק חופש המידע. הצעת חוק זהה הונחה על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חבר הכנסת משה אבוטבול וקבוצת חברי הכנסת (פ/3166/24).

הצעת החוק זהה לפ/3166/24 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
כ"ה בכסלו התשפ"ג (19.12.2022)

² ס"ח התשנ"ב, עמ' 198.

³ ס"ח התשנ"ח, עמ' 226.